

0002244-87.2018.8.26.0480

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VINICIUS PERETTI GIONGO

Comarca: Presidente Bernardes

Foro: Foro de Presidente Bernardes

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 15/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Capri Robson Matos Alves

Vistos.

I - RELATÓRIO

CAPRI ROBSON MATOS ALVES foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, em consonância com os dispositivos da Lei nº 8.072/90, pois, no dia 14/02/2018, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Bernardes

Foro de Presidente Bernardes

Vara Única

Rua Armando Falcone, s/n, Presidente Bernardes - SP - cep 19300-000

0002244-87.2018.8.26.0480 - lauda

Processo nº:

0002244-87.2018.8.26.0480

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Capri Robson Matos Alves

Vistos.

I - RELATÓRIO

CAPRI ROBSON MATOS ALVES foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, em consonância com os dispositivos da Lei nº 8.072/90, pois, no dia 14/02/2018, por volta das 14h30, na penitenciária local, tinha em depósito e guardava drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico.

Denúncia oferecida em 08/04/2019 (fls. 91/93).

O réu apresentou defesa preliminar (fls. 132), mas não foram reconhecidas causas de trancamento da ação penal, sendo a denúncia recebida em 24/07/2019 (fls. 137/139).

Sentença proferida às fls. 201/203, confirmada com redução de pena pelo v. Acórdão

de fls. 291/297, que transitou em julgado.

Proposta revisão criminal que declarou a nulidade do feito desde a audiência de instrução, debates e julgamento, pelo v. Acórdão de fls. 433/437.

Em 06/07/2022 foram ouvidas as testemunhas, sendo também realizado o interrogatório do réu (fls. 480/488).

Em alegações finais, o Ministério Público postulou pela parcial procedência da ação, requerendo a desclassificação da conduta para o artigo 28, da Lei nº 11.343/06 (fls. 483 – gravado em áudio e vídeo). A Defesa, a seu turno, requereu a absolvição do réu. Subsidiariamente, postulou a desclassificação da conduta para o artigo 28, da Lei nº 11.343/06 (fls. 484 – gravado em áudio e vídeo).

É o relatório. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O processo não padece de quaisquer irregularidades ou nulidades que careçam de saneamento e a instrução probatória foi concluída, sendo assim possível ingressar na análise do mérito.

A pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente.

A materialidade e autoria do delito capitulado na denúncia, foram parcialmente demonstradas pelos depoimentos às fls. 28, 29 e 30, boletim de ocorrência às fls. 03/04, auto de exibição e apreensão às fls. 05/07, laudo pericial às fls. 44/46, relatório final às fls. 67/70 e pela prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório.

Juliano Tagliari Magro e Carlos Roberto da Silva, testemunhas, agentes de segurança penitenciária, ouvidos na fase inquisitiva, relataram que, na data dos fatos, por volta das 14h30min, na Gaiola de Segurança IV, Juliano revistava o sentenciado CAPRI ROBSON, que retornava de atendimento de rotina na unidade, quando encontrou, no interior da cueca que o detento vestia, um invólucro com outros 14 (catorze) pequenos invólucros plásticos em seu interior contendo substância amarelada, aparentemente cocaína. Informaram que ao ser questionado o acusado não se manifestou, sendo posteriormente isolado em uma das celas do Pavilhão Disciplinar, onde ficou à disposição da diretoria. Desconhecem o envolvimento de funcionários na facilitação da entrada do material apreendido (fls. 28 e 29). Em juízo, Juliano reiterou o alegado na fase inquisitiva, acresceu que CAPRI ROBSON estava voltando de algum tipo de atendimento (fls. 480 – gravado em áudio e vídeo). Carlos reiterou o alegado na fase inquisitiva. Afirmou que CAPRI ROBSON estava retornando da enfermaria (fls. 481 – gravado em áudio e vídeo).

CAPRI ROBSON MATOS ALVES, acusado, interrogado na fase inquisitiva, relatou que deu entrada neste estabelecimento penal em 21/07/2016, procedente da Penitenciária de Parelheiros – SP. Declarou não ter sido surpreendido portando material ilícito. Informou que, na data em questão, foi atendido junto ao setor de enfermaria para pegar medicamentos. Expôs que ao realizar o procedimento de revista corporal de praxe, um funcionário teria visto algo suspeito no chão da “radial”, próximo ao declarante, quando solicitou que este o chutasse em sua direção. Por não ter com o que se preocupar, acatou a ordem do funcionário e chutou o invólucro. Garante que desconhecia o conteúdo ou o proprietário do invólucro. Alegou não ser usuário e não ter motivos para portar tal material. Afirmou que não recebe visitas e não tem condições de comprar nem possuir qualquer tipo de material ilícito na Unidade Prisional. Disse ser inocente de qualquer acusação (fls. 30). Em juízo, relatou que estava retornando de um atendimento quando foi flagrado com 10 invólucros contendo a substância cocaína. Ao ser questionado, informou aos agentes penitenciários que

era usuário de drogas. Afirmou que, na penitenciária de Presidente Bernardes, é muito fácil adquirir qualquer produto. Relatou que comprou a droga como se estivesse em uma "biqueira" na rua. Conseguiu o dinheiro para comprar a droga "da rua", disse que envia o recado para a rua através de visita e, na próxima visita, entra o "comprovante" do depósito feito na conta da pessoa. Não sabe como é feito o pedido das drogas de dentro da penitenciária para fora. Há pessoas que pedem droga pelo celular. Narrou que foi detido em São Paulo e transferido para o CDP de Diadema em agosto de 2019. Foi comunicado sobre sua condenação a 12 anos e 2 meses de reclusão, apelou e ganhou 4 anos. Quando chegou em Junqueirópolis, manifestou a vontade de realizar uma revisão criminal, pois foi declarado revel estando preso. O juiz que cancelou a sentença, esboçou a vontade de fazer todo o trâmite judicial novamente. O depósito do valor foi feito por um familiar dele direto para a pessoa que passaria a droga para ele (fls. 482 - gravado em áudio e vídeo).

A materialidade do delito restou comprovada, assim como as circunstâncias da apreensão da droga, na posse do réu.

Embora apreendida no interior do presídio, não há nos autos a certeza necessária a respeito da destinação da droga para embasar a condenação por tráfico, visto que no depoimento prestado pelo acusado em juízo, ele admitiu a posse do entorpecente, mas alegou ser usuário de drogas e que ela se destinava ao seu consumo.

A pequena quantidade de droga, 12 g de cocaína, bem como a folha de antecedentes do acusado e as circunstâncias da apreensão, não imprimem a certeza necessária para a condenação pelo delito descrito na denúncia, sendo aplicável ao caso o princípio do in dubio pro reo.

Assim, necessária a desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas visto que não há outros elementos que demonstrem que o réu venderia ou entregaria as porções de cocaína para consumo de terceiros ou que se destinavam ao tráfico.

As provas da materialidade do fato e da autoria do delito de posse de drogas para consumo pessoal estão caracterizadas e, à míngua da existência de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, sua condenação nas sanções do artigo 28, inciso I, da Lei nº 11.343/06, é medida que se impõe.

Certa a condenação, passo à dosimetria da pena.

O tipo penal consubstanciado no artigo 28 da Lei de Drogas prevê diversas sanções à pessoa que incorrer em suas condutas, que podem consistir em advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento à programa ou curso educativo.

No caso dos autos, dadas as circunstâncias da abordagem e quantia de drogas, contemplo que a sanção de advertência será suficiente para alcançar as finalidades da lei.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal.

CONDENO o réu CAPRI ROBSON MATOS ALVES como incurso nas sanções do artigo 28, inciso I, da Lei nº 11.343/06, para que seja advertido quanto aos efeitos nocivos das drogas.

DECRETO a perda, em favor da União, de todos os bens apreendidos.

EXPEÇA-SE, com urgência, alvará de soltura clausulado em favor do réu.

Após o trânsito em julgado comunique-se à Justiça Eleitoral e ao IIRGD.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.

Presidente Bernardes-SP, 14 de julho de 2022.

VINÍCIUS PERETTI GIONGO

Juiz de Direito